ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ޑޮކެއް ފްރަސްޓްރޭޝަން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓަކާބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ޑޮކްޓްރިންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީޑާ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުތުފުޅި ކުރިއަށްދާ ފީޗަރ ނިޔާތާ ގެރެގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރެވުނެވެ، (ހަމަޖެ ވަކިކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާނެ އަގާ ދެފުށު ހުރި ފަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގޮތުން ދަރުކާން ޑޮކެއް ފްރަސްޓްރޭޝަން ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނެ އިންވެސްޓްމަންޓް ނިންމީ އާންމުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ކަމުގައިވާ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަރަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠުތަކަކާ ނުލައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭ ވާހަކަ ތަރުމާކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އޮތަނަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި ދިރުވައިފައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރީގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު، 31 ޖަނަވަރީ 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާދޭ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވެވަރިވާ ވަޢުދަށް ޝުކުރުދަންނަވާކަމުގެ ބަދަލުގައި ކަމަށް، އެހެން އިތުރުވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވަޢުދަށް ހަމަލްވެފައި އިތުރުވާހަކައެއް ނުދެއްކުމުން، އެކަން ކަނޑައެޅޭކަން އެއްވެސް ޑޮލަރު އަދާކޮށްދޭން ނެތްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ ރ. އަލަކާ ސިވިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަދުރީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ ދުވަހު ކުރެ އަގުގައި ވިއްކާލަދިނުމަށްވާގޮތަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަރަޙައްދުން ބަދަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އާން އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލަކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މުދަލުގެ ކުރުމަށް އެދި، ޖ ރ. އަލަކާ ސިވިންގް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އެކުލަވާލެވިފައި، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހަވާލުކުރަން ޖ ރ. އަލަކާ ސިވިންގް އަށް ލިބުނު މިންގަނޑުން ސާބިތުކޮށް ނުވާތީއެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ ރ. އަލަކާ ސިވިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ޝަރުޠުތަކެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ޝަރުޠުތަކެއް ނެތް އަދި ތަންފީޛުކުރުމަށް މަގެއް ނެތް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ޖ ރ. އަލަކާ ސިވިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބޭނުން އިޤުރާރުގެ ބަދަލުދިނުމުގެ އިތުރުގައި، ޖ ރ. އަލަކާ ސިވިންގް އާއި ކުންފުނިން ފޮނުވި ނިޔާ ގޮތް އެ ދުވަހު އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުމެއްގައި ނުވާކަން؛
3. ދަޢުވާގެ މިވާހަކަ ބަދަލުކުރުމަށް ނުކުތުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ ރ. އަލަކާ ސިވިންގް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. ދަޢުވާ ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ ރ. އަލަކާ ސިވިންގް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް ހެޔޮނުވާތީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ގާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަމުގައިވާ؛ ޙުކުމްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުގީޤުކުރެވިފައި ނުވާކަން؛
5. ގާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ނުވާ ޙުކުމުގައި، މި ޙުކުމްކުރުމުގައި މުޢާމަލާތް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަދަލުދޭ ސަބަބު ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ނ. އަޔަނާ ސިންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ނ. އަޔަނާ ސިންގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވިފައިވާ އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ހަދަންޖެހިދާނެ" މި ޢިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް ޢިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ބެލިނަމަވެސް، ޢ.ނ. އަޔަނާ ސިންގެ އިޤްރާރު ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޢ.ނ. އަޔަނާ ސިންގެ ސާފު ބަޔާން ދީފައިވާތީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައުން މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރިންސިޕަލް ޑޮކިއުމަންޓް އުޅަނދު ވިސްނުމުގެ ދުރާލާ ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ސެޓަކަށް ޢ.ނ. އަޔަނާ ސިންގެ އާއި ޕްރިންސިޕަލް ޑީލަރ އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެވުނު ވައުދު ބަލިކޮށްފާ ޢ.ނ. އަޔަނާ ސިންގެ ކައި އިސްތިޢުމާލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް، އެފަދަ ވައުދެއް ދެއްވާފައިވާކަން ސާބިތުވާ މި އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކާ ހަމައެކަނި ދެފަރާތުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޓޮޕަލް ދަރަޖަ ދަރަޖައާ ގެންގޮސްފައިވަނީ އަސާސީ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައުދަކީ އޭނާގެ މައްސަލަތަކާ ދަޢުވާކުރެވޭތޯ" މި މާނައިގައި ކަނޑައަޅާ ދަރުމަވަންތަ ބަޔަކުވެގެން އަރާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައުދަކީ ދަޢުވާކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބުނެވުނު ވައުދު މާނަ ނަގައިގެން ދަރުމަވަންތަ ބަޔަކުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތުގެ ނުވަތަ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަލާފައިވުމަށް ދެވިފައިވާ ވައުދު ފުރިހަމަ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ދަޢުވާކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ވައުދެއް ފުރިހަމަ ނުކުރުމުގައި އެކަން ވައުދު ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށް ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ބަލައި ނިމުމަކަށް ނެތް ކަމަށް، އެހެންކަމުން ފަސްޓްއިންސްޓަންސް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ފަސްޓްއިންސްޓަންސް ކޯޓުން 14 ފެބުރުއަރީ 2026 ގައި ފަސްޓްއިންސްޓަންސްގެ އިސްތިއުނާފު ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުން

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުވެނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ދަލީލު ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާޒީ ދައްކާނީ ކިރިޝްއަކަމެއް، ކޮން އިރަދުކަމެއް، ކޮން އުސޫލުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ، ނުވަތަ ކިޔާކަށް "ގޮތެއް ކޮންސިޑަރޭޝަން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނުގެ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އެއް އިބާރާތްކަމެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފައްދާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ގަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ގަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމަކަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ގަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުތެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއްޖެނަމަ، ގަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ގަބޫލުކުރަންވާނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައް ކޮށް އުޅޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ނުދާކަން ސާފު ބަހުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ނަސީމްއާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުލީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ލާޒިމްވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިނަމަ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން، ވަޢުދު ހަދާ ފަރާތުން ސާފު ބަހުން ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަވެސް، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޒަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާގޮތަކަށް ބުނާ ބަހަކަށެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމީ އަމަލެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފިޤްހު އިލްމުވެރިންގެ ދެމެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ޤަޟާ ދުލުވެރިކަން ވަޢުދުވި މީހާގެ މައްޗަށް އެކަން ލާޒިމުކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ޖަބުރުކުރެވޭތޯ، ފިޤްހު އިލްމުވެރިން ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ ދައްކަންވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް، މުޤާބިލުގައި ނުވާ އަދި އާގެ މައްކަން ބަލާފައިވާ ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދަކީ މީހާގެ ނުހުރުމުގައި އެގަދަ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކުރާވަރުގެ ޝަރުޢީ ހުކުމެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢާ ގުޅުވައިގެން ކުރެވޭ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ފުރިން ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުގެންދާނަމަ، އެއްގޮތަށް ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމު ދީނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ދައްކުމާ ފަރާތުން ދިނުމަށް ފަރާތާ ސިފަ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ވަޢުދުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރި ވަޢުދުތައް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ހިމާޔަތް ނެތް ފަރާތަކަށް ކުރި ވަޢުދަކާ އެއްފަދައިން ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައި، އެފަރާތުގެ ގެއްލުމަކަށް ކުރިމަތިވާ ނަމަ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހިމާޔަތް ދިނުމެވެ. ވަޢުދު ފަރާތަކުން ވަޢުދާ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރި ކުރިން އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގައި މަޤްބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤާނޫނީ ހިމާޔަތް ދިނުމެވެ. އެ މަފްހޫމް ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދަރަނިވެރިޔާގެ ދަރަނި ކުރިން ޤަބޫލުކުރުމުގެ ދަލީލު ޤާނޫނީ ނިޒާމު ބޭރުމާ ދަރަނިވެރި ވެވޭގޮތް އަލުން ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއިން، ވަޢުދުވި ފަރާތާއި އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ފަރާތާ އިޚްތިލާފު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަރަނިވެރިކަން ތަކުރާރުގައި އެކަށައެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗް އޮފް މެޖިސްޓްރޭޓްސް ޖޫރީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަރީޢަތުގެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޝަރީޢަތު) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފަރާތާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ދަރަނިވެރިކަން ނެތް ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުރެ، ވަޢުދުފުރުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބިނާކޮށް އެކަށީގެންވާ ދަރަނިވެރިކަން ވުރެ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދު ހިފެހެއްޓި ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ދުވަހު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުރެ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަން ބަލައިފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުﷲ މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޝަރީޢަތު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޝަރީޢަތު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފަރާތާ ވަޢުދަކީ ދައްކުމާ ފަރާތުން ވަޢުދާ ވަޢުދު ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަޠުބީޤުކުރާ އެކަށީގެންވާ (ސިވިލިޓީކަން) ވަޢުދުތަކު ވުރެ، ވަޢުދު ދައްކުމާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދަރަނިވެރިވާ ކަމުގެ ކުރިމަތިކުރެވެން، އެ ދަރަނިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އާންމުން މާލީ ގޮތުން ނަގަ ދިމާވާނެ ގެއްލުމެއްގައި، ކުރިމަތިވާފަދަގޮތުން ބާރުއަޅާފައިވާ ބައިވެރިޔަކަށް ޢަމަލު ބިޔަނުކޮށް ހަމައެކަނި ގޮތަކާ ވަޢުދު ގޮވާއަށް ދަރަނިވެރިކަން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެކަށީގެން ކުރުމުގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޢާމުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުއެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ހެދިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޒަމްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަތުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެމެދު ތަފާތުތަކެއް އަސާސީ ވަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު 2016/SC-A/16 [2021] SC 51

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޒަބުތުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވެރިން ގޮތުގެ އެސްޓޮޕަލް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އުސޫލުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަވެސް، ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުވާނެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވަޢުދަކީ، ހަމައެކަނި އަސަރު (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަރުހި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އުކަޔިގެންވާ (ސިވިލް ރިލޭޝަންޝިޕް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަރުހި، (މުޤާބިލެއް ނެތިޔަސްވެސް) ޢަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެކޭގެން، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ޚާއްޞަކޮށް މާލީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވިފަދަ ބޭއިންސާފު ދުރުކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ، ފަރާތާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ދީނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ދީނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައިގައި ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މި މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މި މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.